

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 06/08/2025

CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO

SEÇÃO MUNICIPAL

(M-001)

Processo: TC-009266.989.25-0.

Representante: Janaína de Souza Cantarelli.

Representada: Prefeitura Municipal de Atibaia.

Responsável: Daniel Martini – Prefeito.

Assunto: Representação com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico nº 043/2025, promovido pela Prefeitura Municipal de Atibaia, visando a contratação de empresa especializada para o fornecimento de material e mão de obra destinados à implantação de infovia municipal com rede MAN em fibras ópticas, ampliações de rede de comunicações unificadas VOIP e acesso seguro à internet sem fio em áreas públicas municipais.

Valor Estimado: R\$ 21.343.860,95 (Vinte e um milhão, trezentos e quarenta e três mil, oitocentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos).

Procurador de Contas: Rafael Antônio Baldo.

Advogada: Janaína de Souza Cantarelli (OAB/SP 199.191).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. VÍNCULO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. DIVULGAÇÃO DE ORÇAMENTO DETALHADO COM CUSTOS UNITÁRIOS. COMPROVAÇÃO DE CERTIFICAÇÕES TÉCNICAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação de **JANAÍNA DE SOUZA CANTARELLI**, com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico nº 043/2025, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA**, visando a contratação de empresa especializada para o fornecimento de material e mão de obra destinados à implantação de infovia municipal com rede MAN em fibras ópticas, ampliações de rede de comunicações unificadas VOIP e acesso seguro à internet sem fio em áreas públicas municipais.

1.2. A Representante, em linhas gerais, critica os seguintes aspectos do edital:

- a)** Exigência de certificações técnicas injustificadas;
- b)** Ausência de custos unitários e metodologia do valor estimado da contratação;
- c)** Previsão de penalidades administrativas sem garantia ao contraditório e à ampla defesa;
- d)** Omissão sobre margens de preferência e adoção de critérios de desenvolvimento sustentável;
- e)** Vedação à participação de consórcios, sem fundamentação técnica;
- f)** Insuficiência técnica e ambiguidade na descrição do objeto;
- g)** Ausência de previsão de meios alternativos de resolução de controvérsias;
- h)** Falta de critérios objetivos para avaliação da exequibilidade de propostas;
- i)** Exigência de qualificação técnica englobando especialidades diversas, abrangendo 50% do quantitativo global.

1.3. Nestes termos, requereu a suspensão liminar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. Foi deferida a medida liminar de suspensão do certame e determinado o processamento da matéria como cautelar em procedimentos de contratação, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias à **PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA**, para apresentação de cópia integral do edital e justificativas, para o exame previsto no artigo 171, §1º, da Lei nº 14.133/21.

1.5. A Representada apresentou justificativas nos autos (evento 46).

1.6. O Departamento de Instrução Processual Especializada – **DIPE** e o Ministério Público de Contas concluíram pela **procedência parcial** da representação (eventos 58 e 62).

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO
TC-009266.989.25-0

SESSÃO: 06/08/2025

CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Em exame representação de **JANAÍNA DE SOUZA CANTARELLI**, com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico nº 043/2025, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA**, visando a contratação de empresa especializada para o fornecimento de material e mão de obra destinados à implantação de infraestrutura municipal com rede MAN em fibras ópticas, ampliações de rede de comunicações unificadas VOIP e acesso seguro à internet sem fio em áreas públicas municipais.

2.2. As análises do instrumento convocatório pelos órgãos técnicos especializados deste E. Tribunal e do Ministério Público de Contas, em que pese resultarem no afastamento da maioria das críticas, apontam algumas circunstâncias passíveis de aprimoramento pela Prefeitura Atibaia. Passo, portanto, ao exame sintetizado dos aspectos que demandam reformulação do edital.

2.3. Início com os critérios de inexequibilidade das propostas, em que foi detectada inobservância §4º, do artigo 59, da Lei nº 14.133/21, considerando as características do objeto de serviços de engenharia, reforçadas pela exigência Engenheiro Eletricista e/ou de Telecomunicações e/ou Eletrônico como responsável técnico, “especialista nas soluções de rede e infraestrutura que compõem o escopo deste projeto”, devidamente registrado no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia).

O referido dispositivo legal estabelece que no caso de obras e serviços de engenharia serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, devendo, portanto, ser atendido na reedição do edital.

2.4. Com relação aos requisitos de qualificação, deverá ser revista a exigência de Certidão de Acervo Técnico (CAT) para comprovação da qualificação técnico-operacional, pois esbarra em pacífica jurisprudência deste E. Tribunal consolidadas nas Súmulas nº 23 e 24, assim como deslocada para a assinatura do contrato a comprovação do vínculo do responsável técnico, em consonância com o artigo 67, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, vez que o dispositivo não exige tal prova na fase de habilitação.

2.5. Na mesma linha, com relação à exigência de certificações técnicas, não obstante a assessoria especializada tenha avalizado tais exigências, também foi detectada a necessidade de deslocamento da exigência da fase de habilitação para a assinatura do contrato.

2.6. Com relação ao orçamento estimativo, considero insuficientes as justificativas apresentadas para adoção do orçamento sigiloso, cabendo, assim, a futura divulgação do orçamento estimativo com o detalhamento dos custos unitários e demais informações, em conformidade com o art. 6º, inciso XXIII, alínea i, e art. 24, ambos da Lei nº 14.133/21.

2.7. Por outro lado, observo pelos fundamentos da instrução dos autos que as demais críticas são improcedentes, sendo afastadas pelos órgãos especializados, com fundamentos e conclusões que acolho no presente voto.

2.8. Reforço, por fim, as diversas recomendações lançadas na instrução para o aprimoramento do instrumento convocatório, passíveis de ponderação pela Prefeitura de Atibaia.

2.9. Ante o exposto, acompanhado do Departamento de Instrução Processual Especializada – DIPE e do Ministério Público de Contas, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da representação e, com fundamento no §3º do artigo 171 da Lei Federal nº 14.133/21, determino à **PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA** que, caso prossiga com o certame, retifique o edital, de forma a: **a)** Observar o critério de inexecutabilidade previsto §4º, do art. 59, da Lei nº 14.133/21; **b)** Excluir a exigência de Certidão de Acervo Técnico (CAT) para comprovação da qualificação técnico-operacional; **c)** Deslocar para a assinatura do contrato a comprovação de vínculo do responsável técnico e das certificações técnicas exigidas; **d)** Divulgar o orçamento estimativo com o detalhamento dos custos unitários e demais informações, em conformidade com o art. 6º, inciso XXIII, alínea i, e art. 24, ambos da Lei nº 14.133/21.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal para oferecimento das propostas.

Por fim, arquivem-se os procedimentos eletrônicos, após o trânsito em julgado da decisão.

Dimas Ramalho
Conselheiro